



法规 第1章 保荐业务 01 执业管理



扫描二维码, 下载客户端, 随时随地做题
支持iPhone、iPad和Android手机



1. 单选题 题目ID:217565

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，下列属于证券公司申请保荐机构资格应当具备的条件的是（ ）。

「2018/2017年」

- A 具有良好的保荐业务团队且专业结构合理，从业人员不少于25人，其中最近3年从事保荐相关业务的人员不少于20人
B 最近1年未因重大违法违规行为而受到处罚 C 最近1年未被采取重大监管措施
D 保荐代表人不少于5人

解析:

《保荐业务管理办法》第10条。选项A错误，从业人员不少于35人。选项B错误，选项C正确，最近2年未因重大违法违规行为而受到处罚，最近1年未被采取重大监管措施。选项D错误，保荐代表人不少于4人。

正确答案:C

2. 单选题 题目ID:217566

以下情形中，发行人不需要聘请具有保荐资格的证券公司履行保荐职责的是（ ）。

「2015年」

- A 上市公司增发新股 B 发行企业债券 C 首次公开发行股票 D 上市公司向原股东配股
E 上市公司发行可转换公司债券

解析:

《保荐业务管理办法》第2条。选项B正确，除可转债外，发行可交换公司债券、政府债券、金融债券、公司债券、企业债券、非金融企业债务融资工具、资产证券化证券等债券类，均不需要聘请保荐机构保荐。

正确答案:B

3. 单选题 题目ID:217572

个人申请保荐代表人资格应当具备的条件，正确的是（ ）。「2017年」

- A 保荐代表人不得为失信被执行人 B 最近2年内未受到中国证监会的行政处罚
C 最近2年内未受到证券交易所等自律组织的重大纪律处分或者中国证监会的重大监管措施
D 最近3年持续从事保荐相关业务

解析:

《保荐业务管理办法》第4条，《证券公司保荐业务规则》第7条。选项B错误，应为最近36个月内未受到中国证监会的行政处罚。选项C错误，应为最近12个月内未受到证券交易所等自律组织的重大纪律处分或者中国证监会的重大监管措施。选项D错误，应为最近12个月持续从事保荐相关业务。

正确答案:A

4. 多选题 题目ID:217564

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，下列关于证券公司申请保荐机构资格应当具备的条件的说法，正确的有（ ）。「2019/2016/2015年」

- A 具有完善的公司治理和内部控制制度，风险控制指标符合相关规定

- B 净资本不低于人民币3000万元 C 最近2年内未因重大违法违规行为受到行政处罚
D 具备良好的保荐业务团队且专业结构合理，从业人员不少于30人，其中最近3年从事保荐相关业务的人员不少于20人
E 保荐代表人不少于4人

解析:

《保荐业务管理办法》第10条。选项B错误，应为“注册资本、净资本符合规定”。选项D错误，从业人员不少于35人。

正确答案:A, C, E

5. 多选题 题目ID:217567

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，下列事项需要聘请保荐机构的有（ ）。

「2018年」

- A 发行可交换公司债券 B 上市公司发行可转换公司债券 C 首次公开发行股票并上市
D 上市公司向不特定对象公开募集股份

解析:

《保荐业务管理办法》第2条。选项A错误，除可转债外，发行可交换公司债券、政府债券、金融债券、公司债券、企业债券、非金融企业债务融资工具、资产证券化证券等债券类，均不需要聘请保荐机构。

正确答案:B, C, D

6. 多选题 题目ID:217568

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，发行人应当聘请具有保荐资格的证券公司履行保荐职责的有（ ）。

「2017年」

- A 发行资产支持证券 B 上市公司，拟剥离旗下一家子公司
C 主板上市公司，拟向特定对象发行股票 D 上市公司，拟发行可转换公司债券
E 上市公司，拟配股

解析:

《保荐业务管理办法》第2条。选项A错误，除可转债外，发行可交换公司债券、政府债券、金融债券、公司债券、企业债券、非金融企业债务融资工具、资产证券化证券等债券类，均不需要聘请保荐机构保荐。选项B错误，上市公司剥离子公司，如无其他特别说明，无须聘请保荐机构保荐。选项E正确，配股的本质是发行新股。

正确答案:C, D, E

7. 多选题 题目ID:217569

发行人应当就下列事项聘请具有保荐业务资格的证券公司履行保荐职责的是（ ）。「2016年」

- A 首次公开发行股票并上市 B 上市公司向特定对象发行股票
C 上市公司向不特定对象发行公司债券 D 上市公司并购重组 E 上市公司发行可转换公司债券

解析:

《保荐业务管理办法》第2条。选项C错误，上市公司发行公司债券不需要聘请保荐机构进行保荐。选项D错误，不涉及发行股份的，具有上市公司并购重组财务顾问业务资格即可。

正确答案:A, B, E

8. 多选题 题目ID:217570

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，下列业务中需要聘请保荐机构履行保荐职责的是（ ）。
「2015年」

- A 上市公司发行公司债券 B 首次公开发行股票 C 上市公司发行可转换公司债券
D 创业板上市公司向特定对象发行股票适用简易程序 E 上市公司发行资产证券化产品

解析:

《保荐业务管理办法》第2条。选项A、E错误，上市公司除发行股票和可转换公司债券外的其他业务，不需要聘请保荐机构保荐。

正确答案:B, C, D

9. 多选题 题目ID:217571

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，下列关于保荐机构报送年度执业情况的说法，正确的有（ ）。
「2020年」

- A 保荐机构应当在证券公司年度报告中报送年度执业情况
B 包括保荐机构、保荐代表人年度执业情况的说明
C 包括保荐机构对保荐代表人的年度考核、评定情况
D 保荐机构对真实性、准确性、完整性承担责任的承诺函应由其董事长签字

解析:

选项D错误，应由其法定代表人签字。

正确答案:A, B, C

10. 多选题 题目ID:217573

关于保荐代表人应当具备的任职资格，下列说法中正确的是（ ）。「2023年」

- A 最近36个月内连续12个月从事保荐相关业务 B 最近36个月内未受到中国证监会的行政处罚
C 熟练掌握保荐业务相关的法律、会计、财务管理、税务、审计等专业知识
D 最近12个月内未受到证券交易所等自律组织的重大纪律处分

解析:

《保荐业务管理办法》第4条。选项A错误，应为最近12个月持续从事保荐相关业务。

正确答案:B, C, D